

ФОРМА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Взаимное соглашение о конфиденциальности

Подписывается до передачи данных заказчика и до показа моделей

ИП Бабаджанян Константин Сергеевич

ОГРНИП 326774600502903, ИНН 772482469459

Поля в квадратных скобках заполняются под конкретную сделку

Взаимное соглашение о конфиденциальности

№ [] от []

г. [Москва]

[Полное наименование Заказчика], ОГРН [], ИНН [], место нахождения: [], в лице [должность, ФИО], действующего на основании [Устава / доверенности № ____ от ____ / машиночитаемой доверенности], именуемое «Сторона 1»,

и

Индивидуальный предприниматель Бабаджанян Константин Сергеевич, ОГРНИП 326774600502903, ИНН 772482469459, место жительства (адрес регистрации): [], действующий на основании записи в ЕГРИП, именуемый «Сторона 2»,

совместно – «Стороны», по отдельности – «Сторона»,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель раскрытия и связь с преддоговорными переговорами

1.1. Стороны ведут переговоры о заключении договора возмездного оказания консультационных услуг по теме [краткое описание задачи] и раскрывают друг другу сведения ограниченного доступа.

1.2. Цель раскрытия (далее – «Цель»): диагностика задачи, подготовка и оценка предложения, согласование объёма, сроков и цены, исполнение договора. Использование Конфиденциальной информации вне Цели не допускается.

1.3. Соглашение конкретизирует обязанность по п. 4 ст. 434.1 ГК РФ, не обязывает Стороны заключить договор и не является предварительным договором (ст. 429 ГК РФ), офертой или рамочным договором. Обязательства действуют независимо от заключения договора и сохраняются после прекращения переговоров по любому основанию. Ограничений ответственности за недобросовестное ведение переговоров Соглашение не устанавливает: они ничтожны (п. 5 ст. 434.1 ГК РФ).

1.4. Если Стороны заключат договор оказания услуг, Соглашение продолжает действовать. Специальные условия такого договора, изменяющие или дополняющие Соглашение, имеют преимущественную силу независимо от даты его заключения. Соглашение не отменяет согласованных в договоре ограничений ответственности, сроков и прав.

2. Термины

2.1. Конфиденциальная информация – сведения, переданные одной Стороной другой в любой форме в связи с Целью и относящиеся к категориям Приложения № 1, независимо от наличия грифа. Гриф по п. 4.1 нужен только для распространения на сведения режима коммерческой тайны (п. 4.4) и на их квалификацию не влияет.

2.2. Ноу-хау Исполнителя – сведения о способах профессиональной деятельности Стороны 2: методики диагностики и структурирования задач, структура и логика финансовых и оценочных моделей, расчётные конструкции, шаблоны документов, чек-листы, опросники, состав и последовательность аналитических процедур, базы бенчмарков и сопоставимых сделок, коммерческие условия работы. Они имеют коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам и являются секретом производства Стороны 2 (ст. 1465 ГК РФ); в отношении них Сторона 2 принимает меры раздела 4.

2.3. Разрешённые получатели – работники, участники, руководители, привлечённые консультанты, аудиторы, юристы и соисполнители Получающей стороны, которым информация необходима для Цели и которые приняли письменные обязательства о конфиденциальности не менее строгие, чем по Соглашению.

2.4. Раскрывающая сторона – Сторона, передающая Конфиденциальную информацию, Получающая сторона – Сторона, её получающая. Каждая Сторона выступает в обеих ролях.

2.5. Носитель – объект, на котором зафиксирована Конфиденциальная информация: документ, файл, съёмный накопитель, запись совещания, выгрузка из системы.

2.6. Передача Конфиденциальной информации – любое из действий Раскрывающей стороны:

- вручение бумажных оригиналов и копий, съёмных цифровых и оптических носителей
- направление по электронной почте с адресов раздела «Реквизиты и подписи Сторон» либо размещение в файловом хранилище с открытием доступа Получающей стороне
- предоставление доступа к базам данных, информационным системам, серверам, сервисам, платформам и учётным записям Раскрывающей стороны
- включение представителей Получающей стороны в групповые чаты и рабочие пространства проекта
- демонстрация экрана и материалов на совещании или видеоконференции

Дата передачи – дата совершения действия, для доступов – дата их фактического предоставления. Иные каналы Стороны не используют.

3. Взаимный характер обязательств

3.1. Обязательства взаимны, объём обязанностей Сторон одинаков. Сторона 2 раскрывает Ноу-хау Исполнителя, коммерческие условия, референсы и обезличенные материалы предыдущих проектов; Сторона 1 – сведения раздела 1 Приложения № 1. Дополнительно применяются правила ст. 727 ГК РФ.

3.2. Соглашение распространяется на сведения, полученные Стороной 2 от аффилированных лиц Стороны 1: [наименование, ИНН]; [наименование, ИНН]. Перечень закрытый: сведения от лиц вне перечня Конфиденциальной информацией не признаются. Изменение перечня оформляется письменным соглашением Сторон.

4. Порядок передачи и маркировки

4.1. Раскрывающая сторона наносит на материальные Носители гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя: для юридического лица – наименование и место нахождения, для индивидуального предпринимателя – ФИО и место жительства. Режим коммерческой тайны считается установленным только после принятия всех мер ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ, и Стороны обязуются их принимать: перечень сведений (Приложение № 1), ограничение доступа, учёт допущенных лиц (Приложение № 2), условия о конфиденциальности в договорах с работниками и контрагентами, гриф.

4.2. Электронные файлы маркируются грифом в тексте документа, в имени файла либо в сопроводительном письме. Письмо с пометкой «Конфиденциально» в теме маркирует все свои вложения.

4.3. Устно переданные сведения конфиденциальны, если Раскрывающая сторона заявила об этом при передаче и в течение 5 (пяти) рабочих дней направила письменное подтверждение с перечнем переданного. Отсутствие подтверждения не лишает сведения статуса по п. 2.1.

4.4. Сведения категорий Приложения № 1, переданные без маркировки, защищаются Соглашением, но режим коммерческой тайны на них не распространяется и способы защиты по Федеральному закону № 98-ФЗ к ним не применяются.

4.5. Каждая Сторона ведёт учёт лиц, получивших доступ к информации другой Стороны, по форме Приложения № 2 и выдаёт выписку в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты запроса.

4.6. Конфиденциальная информация хранится и обрабатывается на ресурсах на территории Российской Федерации. Размещение в иностранных облачных сервисах, публичных репозиториях и сервисах, обучающих модели на загружаемых данных, не допускается.

4.7. Направление Конфиденциальной информации по незашифрованному каналу, включая электронную почту с адресов раздела «Реквизиты и подписи Сторон», само по себе не лишает сведения конфиденциального характера и не делает их общедоступными.

5. Разрешённое использование и круг допущенных лиц

5.1. Получающая сторона использует Конфиденциальную информацию исключительно для Цели и обязуется:

- не раскрывать её третьим лицам без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны
- не использовать её вне Цели для собственной выгоды, включая конкуренцию с Раскрывающей стороной
- хранить её в режиме не менее строгом, чем собственную информацию аналогичной ценности, и не ниже разумного
- ограничивать доступ кругом Разрешённых получателей по принципу служебной необходимости

5.2. Передача Разрешённым получателям допускается без отдельного согласия при соблюдении п. 2.3 и учёта по п. 4.5. Получающая сторона отвечает за действия Разрешённых получателей и иных лиц, которым информация стала доступна по её вине, как за свои.

5.3. Копирование и создание производных материалов допускаются только в объёме, необходимом для Цели; каждая копия приобретает статус Носителя и подлежит учёту. Обратная разработка структуры моделей, шаблонов и расчётных конструкций другой Стороны не допускается.

6. Исключения

6.1. Обязательства не применяются к сведениям, о которых Получающая сторона документально подтвердит, что они:

- стали общедоступными не вследствие нарушения Соглашения ею или её Разрешёнными получателями
- были известны ей до получения от Раскрывающей стороны без обязательства о конфиденциальности
- получены правомерно от третьего лица, не связанного обязательством о конфиденциальности
- разработаны ею самостоятельно и независимо, без использования Конфиденциальной информации

6.2. Раскрытие по обязательному требованию суда или уполномоченного органа не является нарушением при одновременном соблюдении условий:

- уведомление Раскрывающей стороны в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения требования, если оно не запрещено законом
- раскрытие минимально необходимого объёма сведений
- заявление о конфиденциальном статусе раскрываемых сведений, если это возможно

6.3. Режим коммерческой тайны не распространяется на сведения ст. 5 Федерального закона № 98-ФЗ и на сведения, раскрытие которых обязательно в силу федеральных законов.

6.4. Лицо, добросовестно и независимо ставшее обладателем сведений, составляющих секрет производства, приобретает самостоятельное исключительное право на него (п. 2 ст. 1466 ГК РФ). Соглашение не даёт

Сторонам монополию на идеи, методы и подходы как таковые.

7. Срок действия

7.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания последней из Сторон и действует [3 (три)] года.

Прекращение переговоров без заключения договора обязательств не прекращает.

7.2. Обязательства в отношении информации, полученной в период действия Соглашения, сохраняются [5 (пять)] лет с даты его прекращения, а если между Сторонами был заключён договор оказания услуг – с даты прекращения такого договора.

7.3. Обязательства в отношении Ноу-хау Исполнителя (п. 2.2) и сведений, прямо отнесённых Раскрывающей стороной к секрету производства, действуют до утраты такими сведениями конфиденциальности (ст. 1467 ГК РФ), без ограничения сроком п. 7.2.

8. Возврат и уничтожение материалов

8.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного требования Раскрывающей стороны, а при незаключении договора – с даты прекращения переговоров, Получающая сторона возвращает Носители либо уничтожает Конфиденциальную информацию, включая копии и производные материалы, и в течение 3 (трёх) рабочих дней направляет письмо уполномоченного лица с перечнем уничтоженного и датой.

8.2. Получающая сторона вправе сохранить один экземпляр, если это требуется по закону, для аудита либо для защиты своих прав в споре, а также автоматические резервные копии. В отношении таких экземпляров обязательства действуют до их фактического уничтожения.

8.3. Возврат или уничтожение материалов, равно как и прекращение деятельности Раскрывающей стороны по любому основанию, не прекращают обязательств по разделам 5, 6, 7, 9 и 10 в отношении полученных ранее сведений.

8.4. При реорганизации Раскрывающей стороны её права и обязанности переходят к правопреемнику, обязательства Получающей стороны сохраняются в полном объёме. При принятии решения о ликвидации Раскрывающая сторона уведомляет об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней, а Получающая сторона исполняет п. 8.1 до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации.

9. Запрет самостоятельного использования подхода Стороны 2

9.1. Сторона 1 не вправе без письменного согласия Стороны 2 использовать Ноу-хау Исполнителя, включая структуру и логику предложенного подхода, состав аналитических процедур, структуру моделей и шаблоны документов, для:

- выполнения работ, составляющих предмет обсуждаемого договора, силами собственных подразделений
- передачи третьим лицам, включая привлечение иного консультанта, подрядчика или сотрудника для тех же работ
- тендера, закупочной процедуры или сравнительной оценки предложений, где материалы Стороны 2 используются как техническое задание либо как основа оценки других участников

9.2. Ограничение п. 9.1 действует [12 (двенадцать)] месяцев с даты прекращения Соглашения и не ограничивает право Стороны 1 вести предпринимательскую деятельность, привлекать подрядчиков и работать собственными силами на основе информации из иных источников.

9.3. Идеи, концепции, принципы, методы, процессы и способы решения задач не являются объектами авторских прав (п. 5 ст. 1259 ГК РФ). Раздел 9 устанавливает договорное обязательство и не создаёт

исключительного права на методы. Сторона 2 вправе свободно использовать применённые здесь идеи, методы и способы решения задач в работе с иными клиентами.

9.4. За нарушение п. 9.1 Сторона 1 уплачивает штраф по п. 10.1, а Сторона 2 вправе требовать возмещения убытков сверх штрафа (п. 1 ст. 1472 ГК РФ, п. 1 ст. 394 ГК РФ).

10. Ответственность

10.1. За каждый случай разглашения Конфиденциальной информации либо её использования за пределами Цели виновная Сторона уплачивает другой Стороне штраф в размере:

- [500 000 (пятьсот тысяч)] руб., если на дату нарушения договор оказания услуг между Сторонами не заключён
- [30%] цены договора оказания услуг, если такой договор заключён на дату нарушения

10.1.1. Штраф применяется в полном размере при нарушении в отношении сведений следующих категорий: учётные данные, пароли и ключи доступа; клиентская база и условия договоров с ключевыми клиентами и поставщиками; условия совершаемых и планируемых сделок; финансовые модели и допущения в их основе; Ноу-хау Исполнителя (п. 2.2). В отношении иных категорий Приложения № 1 штраф составляет 50% размера, установленного п. 10.1.

10.1.2. Размеры штрафа определены исходя из стоимости создания сведений и дохода, который Раскрывающая сторона получает от их использования, и признаются Сторонами соразмерными последствиям нарушения. Стороны являются субъектами предпринимательской деятельности; уменьшение неустойки допускается по заявлению Стороны-нарушителя и только при представлении ею доказательств явной несоразмерности и получения другой Стороной необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 ст. 333 ГК РФ).

10.1.3. Отдельным случаем нарушения признаётся каждое из действий: раскрытие Конфиденциальной информации одному лицу вне круга Разрешённых получателей; предоставление такому лицу доступа к системе, базе данных, репозиторию или учётной записи Раскрывающей стороны, в том числе в демонстрационном или тестовом режиме; использование информации вне Цели; непредоставление выписки по п. 4.5.

10.2. Совокупный размер штрафов по п. 10.1 не может превышать [2 000 000 (два миллиона)] руб. либо [100%] цены договора оказания услуг соответственно.

10.3. Штраф по п. 10.1 является штрафной неустойкой: убытки взыскиваются в полной сумме сверх штрафа (п. 1 ст. 394 ГК РФ).

10.4. Уплата штрафа не освобождает от обязанности прекратить нарушение, вернуть или уничтожить Носители и предотвратить дальнейшее распространение сведений.

10.5. Штраф уплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования с описанием обстоятельств нарушения.

10.6. Обязательства и ответственность по Соглашению действуют независимо от того, признан ли установленным режим коммерческой тайны у любой из Сторон.

10.7. Разглашение может влечь ответственность по ст. 183 УК РФ и ст. 13.14 КоАП РФ; каждая Сторона доводит это до сведения своих Разрешённых получателей.

11. Публичные упоминания и портфолио

11.1. Сторона 2 вправе без дополнительного согласия указывать в профессиональных и маркетинговых материалах, в резюме и в коммерческих предложениях обезличенное описание проекта, не позволяющее

идентифицировать Сторону 1 и не раскрывающее Конфиденциальную информацию (например: «производственная компания, выручка 3–5 млрд руб., проект по оценке актива для сделки M&A»).

11.2. Упоминание наименования Стороны 1 и использование её товарного знака допускаются после письменного согласования текста. Сторона 1 рассматривает текст в течение 5 (пяти) рабочих дней; отсутствие мотивированных возражений в этот срок считается согласием.

11.3. Сторона 1 вправе указывать факт привлечения Стороны 2 во внутренних и отчётных документах и раскрывать его аудиторам, банкам и консультантам с соблюдением раздела 5. Публичные заявления о переговорах, ходе проекта и выводах для средств массовой информации не допускаются без письменного согласия другой Стороны.

12. Персональные данные

12.1. Сторона 1 передаёт персональные данные (ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) обезличенными или агрегированными, если Цель достижима без идентификации субъектов. Если передача в исходном виде необходима, Стороны до неё подписывают Поручение на обработку персональных данных с перечнем данных и действий, целями обработки, обязанностью соблюдать конфиденциальность и требованиями к защите (ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ).

12.2. Сторона 1 заверяет, что имеет правовые основания для передачи персональных данных и их обработки Стороной 2 в рамках Цели (ст. 431.2 ГК РФ).

12.3. Совокупная ответственность Стороны 2 по обязательствам, связанным с обработкой персональных данных, ограничена меньшей из величин: [1 000 000 (один миллион)] руб. либо [50%] цены заключённого между Сторонами договора оказания услуг. Ограничение не применяется к умышленным нарушениям (п. 4 ст. 401 ГК РФ).

12.4. Сторона 1 передаёт минимально необходимый для Цели объём персональных данных: только те категории и тех субъектов, без которых задача не решается. Сторона 2 вправе письменно отказаться от приёма избыточных данных либо потребовать обезличивания до передачи; такой отказ не является нарушением и не влечёт ответственности за вызванную им задержку.

13. Уведомления и электронное взаимодействие

13.1. Юридически значимые сообщения (ст. 165.1 ГК РФ) направляются по почтовым адресам и адресам электронной почты раздела «Реквизиты и подписи Сторон». Сообщение по указанному адресу электронной почты, включая текст в теле письма без вложения, считается полученным на следующий рабочий день после отправления. Переписка с этих адресов имеет юридическую силу, включая подтверждение передачи Конфиденциальной информации и её маркировки.

13.1.1. Претензии, требования об уплате штрафа, уведомления о нарушении, о возврате или уничтожении Носителей и иные юридически значимые сообщения (ст. 165.1 ГК РФ) направляются на адрес электронной почты Стороны, указанный в разделе «Реквизиты и подписи Сторон», а при отсутствии ответа в течение 5 (пяти) рабочих дней – дополнительно заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Сообщение считается доставленным в день его доставки, а равно тогда, когда оно поступило адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не было ему вручено либо адресат с ним не ознакомился. Риск неполучения корреспонденции по адресу, указанному в государственном реестре, несёт адресат.

13.2. Скан-копии Соглашения и приложений, направленные с указанных адресов, равны по силе оригиналам. Обмен оригиналами – в течение 10 (десяти) рабочих дней; нарушение срока на действительность Соглашения не влияет.

13.3. Об изменении адресов и реквизитов Сторона уведомляет другую в течение 3 (трёх) рабочих дней. До получения уведомления сообщения по прежним адресам считаются направленными надлежаще.

14. Применимое право, претензионный порядок, подсудность

14.1. К Соглашению применяется право Российской Федерации.

14.2. Претензионный порядок обязателен. Претензия направляется по адресам раздела «Реквизиты и подписи Сторон», в том числе по электронной почте. Срок рассмотрения – 10 (десять) календарных дней с даты направления; по его истечении Сторона вправе обратиться в суд. Стороны признают такой порядок соблюдением досудебного порядка, в том числе для целей ч. 5 ст. 4 АПК РФ.

14.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.

14.4. Изменения Соглашения оформляются письменно и подписываются обеими Сторонами. Недействительность отдельного положения не влечёт недействительности Соглашения в целом.

14.5. Текст Соглашения и приложений к нему согласован Сторонами совместно; каждая Сторона располагала достаточным временем для правовой оценки и имела возможность предложить свою редакцию любого условия. Ни одна из Сторон не является единственным составителем проекта Соглашения, и правило о толковании неясного условия в пользу контрагента той Стороны, которая подготовила проект или предложила формулировку соответствующего условия, к настоящему Соглашению не применяется.

Реквизиты и подписи Сторон

Реквизит	Сторона 1	Сторона 2
Наименование	[Полное наименование]	Индивидуальный предприниматель [ФИО]
ОГРН / ОГРНИП	[_____]	[_____]
ИНН / КПП	[_____]	[_____]
Адрес	[место нахождения]	[адрес регистрации]
Банк, расчётный счёт	[_____]	[_____]
Корреспондентский счёт, БИК	[_____]	[_____]
Электронная почта для юридически значимых сообщений	[_____]	[_____]
Контактное лицо	[ФИО, должность, телефон]	[ФИО, телефон]

От Стороны 1

[Должность] _____ / [ФИО] /

М.П. (при наличии)

От Стороны 2

Индивидуальный предприниматель _____ / [ФИО] /

Приложение № 1. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну

к Соглашению о конфиденциальности № [_____] от [_____]

Раздел 1. Сведения Стороны 1

- управленческий P&L, отчёт о движении денежных средств, детализация выручки и себестоимости по продуктам, каналам и клиентам
- бюджеты и инвестиционные планы на [2026–2029] гг., финансовые модели и допущения в их основе
- unit-экономика продуктов и каналов, себестоимость единицы, маржинальность по сегментам, САС, LTV, ARPU
- клиентская база, условия договоров с ключевыми клиентами и поставщиками, скидки и отсрочки
- условия совершаемых и планируемых сделок: периметр, цена, структура, участники, ход переговоров
- структура проектной команды, персональный состав, вознаграждение участников
- технологические и организационные решения, не защищённые патентами
- внутренние оценки рисков, планы реорганизации, перечень рассматриваемых сценариев
- пароли и ключи доступа, выгрузки из информационных систем, данные, полученные через предоставленные доступы, содержание проектных чатов, рабочих пространств и учётных записей на внешних платформах

Раздел 2. Сведения Стороны 2

- Ноу-хау Исполнителя в объёме п. 2.2 Соглашения
- коммерческие условия: цены, ставки, структура вознаграждения, состав вариантов предложения, скидки
- состав команды и соисполнителей, условия их привлечения и вознаграждения
- содержание коммерческих предложений, направленных Стороне 1, и переписка по ним
- сведения о других клиентах и проектах Стороны 2, ставшие известными Стороне 1

Приложение № 1 подписано Сторонами:

От Стороны 1 _____ / [ФИО] /

От Стороны 2 _____ / [ФИО] /

Приложение № 2. Форма учёта лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации

к Соглашению о конфиденциальности № [] от []

Сторона, ведущая учёт: [наименование]. Ответственный за ведение учёта: [ФИО, должность, контакты]

№	ФИО	Должность / основание привлечения	Организация	Объём доступа	Дата доступа	Обязательство о конфиденциальности	Дата прекращения
1	[Иванов И. И.]	[финансовый директор]	[Сторона 1]	[управленческая отчётность 2023–2025]	[10 ноября 2026 г.]	[трудовой договор № 41, положение о КТ]	[]
2	[Петров П. П.]	[аналитик, договор ГПХ № 7]	[соисполнитель Стороны 2]	[обезличенные выгрузки продаж]	[12 ноября 2026 г.]	[договор № 7, раздел 6]	[]